

1500158-13.2022.8.26.0615

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Rafael Salomão Spinelli

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Tentou correr atrás do autor do furto, mas não conseguiu. Ligou para o seu patrão, que possui acesso a sistema de rastreamento da moto, e informou sobre o furto. Não conhecia o réu. Soube que o denunciado foi reconhecido como autor do furto porque câmeras de seguranças instaladas em local próximo flagraram ele conduzindo a moto (conforme registro audiovisual).

Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

2ª Vara

Rua Capitão Bonfim, 273, . - centro

CEP: 15170-000 - Tanabi - SP

Telefone: (17) 2221-5163 - E-mail: tanabi2@tjsp.jus.br

1500158-13.2022.8.26.0615 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500158-13.2022.8.26.0615

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON ARAUJO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Salomão Spinelli

Vistos.

WILSON ARAUJO DA SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a petição inicial, no dia 1.º de dezembro de 2021, por volta das 15h20min, na Rua José Marcelino Teodoro, n.º 70, Centro, em Tanabi, subtraiu, para si, uma motocicleta Honda CG 150 Fan, cor preta, placa EOC-0A56, pertencente à Ana Rosa Bertini Luz, avaliada em R\$10.000,00 (fls. 65/66).

A denúncia foi recebida em 10/05/2022 (fls. 68).

O réu foi citado (fls. 84) e apresentou resposta à acusação (fls. 89/93).

Na audiência de instrução, realizada em 11/10/2022, foi ouvida a vítima Ana Rosa Bertini Luz e inquirida a testemunha Rafael Henrique da Silva. Após, o denunciado

foi interrogado. Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais. Com a palavra, a Promotoria de Justiça sustentou que as provas dos autos demonstram cabalmente autoria e materialidade delitivas, impondo-se a prolação de sentença condenatória, nos termos da denúncia. Pela Defesa foi requerido prazo para apresentação de memoriais, o que foi deferido (fls. 154/155 e registro audiovisual).

Em suas razões finais, a Defesa sustentou que, no momento dos fatos, estava o acusado sob efeito de drogas, circunstância que deve ser considerada no momento de julgamento. Requereu, ao final, a fixação da pena no patamar mínimo, notadamente porque houve confissão espontânea (fls. 157/161).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do crime em questão restou comprovada pelo(a)(s) boletim de ocorrência (fls. 3/4), auto de exibição e apreensão (fls. 5/6), relatório de investigação (fls. 8/11) e demais provas produzidas no curso da instrução criminal. Em relação à autoria, também não restam dúvidas.

A vítima Ana Rosa Bertini Luz, em juízo, afirmou que seu funcionário estacionou a motocicleta em questão em frente à sua casa e, pouco depois, notou que o veículo havia sido furtado. O funcionário ligou para o cônjuge da vítima e informou sobre o furto, momento em que a vítima e o esposo acionaram o rastreamento existente na motocicleta e passaram a segui-la. No trajeto, a declarante encontrou uma viatura da polícia militar, que ofereceu o apoio necessário. Localizou a motocicleta, momentos depois, em um canavial. Acessou registros de câmeras de segurança de local próximo ao furto e viu o réu conduzindo a sua motocicleta. Forneceu esses registros à autoridade policial, que localizou o réu e formalizou a autuação (conforme registro audiovisual).

A testemunha Rafael Henrique da Silva disse, em juízo, que foi com a motocicleta em questão para sua residência, deixou-a estacionada na via pública, como de costume, e também deixou a chave e o capacete junto com o veículo. Enquanto descansava na sala, sua mulher gritou avisando que um indivíduo estava furtando a moto. Tentou correr atrás do autor do furto, mas não conseguiu. Ligou para o seu patrão, que possui acesso a sistema de rastreamento da moto, e informou sobre o furto. Não conhecia o réu. Soube que o denunciado foi reconhecido como autor do furto porque câmeras de segurança instaladas em local próximo flagraram ele conduzindo a moto (conforme registro audiovisual).

Em seu interrogatório judicial, o réu confessou a prática delitiva. Disse que estava sob efeito de droga e viu a motocicleta estacionada na via pública, com a chave no contato. Explicou que deu partida na moto e a conduziu até um canavial, local onde a deixou e que, posteriormente, foi localizada pela vítima e pela polícia. Respondeu que não tem nada contra a vítima e a testemunha (conforme registro audiovisual).

A prova colhida sob o crivo do contraditório é firme, coesa e suficiente para condenação. Verifica-se dos depoimentos que o veículo foi subtraído pelo réu e localizado algum tempo depois, haja vista que o automóvel possuía sistema particular de rastreio. E o réu, tal como exposto pela vítima e testemunha, foi reconhecido porque flagrado por câmeras de segurança na condução da motocicleta. Não bastasse isso, o próprio acusado confessou, de forma livre e espontânea, a prática do furto, nos termos do que exposto na petição inicial.

O fato de a vítima ter perseguido o acusado e logrado êxito em localizar a res furtiva em momento posterior ao furto não desqualifica o crime e tampouco evidencia a hipótese de delito tentado, haja vista que o ilícito penal em apreço, segundo o entendimento majoritário, consuma-se com a inversão da posse, sendo desnecessário que a res furtiva saia da esfera de vigilância ou que a posse exercida pelo agente sobre a coisa seja mansa e pacífica. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. AFASTAMENTO. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSO E PACÍFICA. 1. Hipótese em que a instância de origem decidiu que o furto não se consumou porque a prisão dos acusados ocorreu em momento imediatamente posterior à subtração, com a recuperação do produto do ilícito, sem que o agente tenha desfrutado da posse mansa

e pacífica da coisa furtada. 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que para consumação do furto, basta o desapossamento da coisa subtraída, o qual se dá com a inversão da posse, não sendo necessário que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima, e muito menos que o agente tenha posse mansa e pacífica sobre a mesma. 3. A Terceira Seção desse Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso especial representativo da controvérsia, na forma do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado (regime dos recursos repetitivos), com disciplina atual no artigo 1.036 e seguintes do CPC em vigor, em decisão unânime, pacificou a matéria, assim resumida: "consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (REsp 1.524.450/RJ, Relator MINISTRO NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015). COMPATIBILIDADE ENTRE A FORMA QUALIFICADA DO CRIME DE FURTO E A CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 155, DO CP. Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal - prática do crime de furto no período noturno -, (...), pode incidir tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4º). Isso porque tal entendimento está em consonância, mutatis mutandis, com a posição firmada por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.193.194/MG, (...), no qual afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes os requisitos." (HC 306.450/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014). CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. 1. As condenações criminais cujo cumprimento ou extinção da pena ocorreu há mais de 5 anos, a despeito de não implicarem reincidência nos termos do que dispõe o art. 64, I, do CP, são hábeis a caracterizar maus antecedentes. 2. Recurso especial provido com redimensionamento das penas dos acusados. (REsp 1716938/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018) (grifo meu).

Posto isso, passo à fixação das penas.

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, sobretudo a existência de maus antecedentes (fls. 39/61 - feitos n.º 0000875-56.2009.8.26.0615, 0001495-97.2011.8.26.0615 e 0007093-03.2009.8.26.0615), fixo a pena base em um ano e dois meses de reclusão. A agravante decorrente da condenação no processo n.º 0005139-43.2014.8.26.0615 compensa-se com a atenuante da confissão espontânea. Em razão da reincidência decorrente da condenação no feito n.º 0004530-60.2014.8.26.0615 (fls. 39/61), aumento a pena em um sexto, perfazendo um ano, quatro meses e dez dias de reclusão. Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, de forma que torno a reprimenda definitiva.

No que tange à pena de multa, fixo-a em doze dias-multa, pelos motivos expostos.

Considerando a situação econômica do agente, fixo o valor unitário no mínimo legal cominado.

Tendo em vista que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem em sursis.

Em atenção ao disposto nos §§ 2.º e 3.º do art. 33 do Código Penal, o acusado deverá iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão penal e, assim, pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, CONDENO WILSON ARAUJO DA SILVA às penas de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e de doze dias-multa com valor unitário no mínimo legal cominado. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 (cem) UFESP(s), com fundamento no artigo 4.º, § 9.º, "a", da Lei n.º 11.608/03, com a observância de que é beneficiário da gratuidade processual.

O réu não foi preso por este processo e não houve alteração fática, por isso poderá recorrer em liberdade.

Transitada em julgado, oficie-se nos termos do artigo 396 das NSCGJ.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tanabi, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA